



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco , Rio Branco/AC, CEP 69.911-018

Telefone: - www.see.ac.gov.br

ERRATA

ASSUNTO: AJUSTE DA MINUTA DE CONTRATO EVENTO SEI Nº 0013618735
REF ao Processo SEI Nº 0014.008953.00176/2024-31

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Considerando a necessidade de adequação das cláusulas contratuais às disposições do Termo de Referência 317 (SEI 0012381409), apresentamos as seguintes correções a serem inseridas na Minuta de Contrato nº **0013618735**:

2. DA CLÁUSULA DE SUBCONTRATAÇÃO

Texto Original contido no item 4 da Minuta de Contrato 0013618735:

“É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, compreendendo as seguintes despesas de custeio: aquisição de materiais didáticos e de apoio e divulgação, materiais esportivos, equipamentos para avaliação dos alunos, uniformes, locação de veículos, despesas com logísticas incluindo compra de passagens aéreas, despesas de hospedagem, combustível e demais custos indiretos.”

Correção mediante ERRATA

“POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO: Por tratar-se de inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 74, III, "c" e "f" e no art. 6º, XVIII da Lei nº 14.133/2021, para contratação direta com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE, visando a prestação de serviços especializados voltados ao desenvolvimento socioeducativo e físico dos alunos da Rede Estadual de Ensino do Acre, estabelece-se a VEDAÇÃO da subcontratação, nos termos do artigo 74, § 4º, que preceitua que nas contratações com fundamento no inciso III do caput deste artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade”, nos termos do item 9 e 9.1 do Termo de Referência 317 (SEI 0012381409), e consoante o disposto no item 4.1. da Minuta de Contrato, evento SEI Nº 0012381410.

JUSTIFICATIVA:

A cláusula ajustada está alinhada com as diretrizes do Termo de Referência 317, que restringe a subcontratação a situações justificadas e excepcionais.

3. DA CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL

Texto Original Cláusula 7 da Minuta de Contrato 0013618735:

- “7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de vigência do contrato.
- 7.2. Finalizado o prazo contratual, e havendo interesse da Administração em sua renovação, os preços iniciais serão reajustados, após avaliação pela contratante dos novos valores apresentados pela contratada com respectivas memórias de cálculo.
- 7.3. Sendo necessária a repactuação do valor pactuado no presente contrato, caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a repactuação e prorrogue o contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito;
- 7.4. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja formulado depois de extinto o contrato.”

Correção mediante ERRATA

“Reajuste contratual: O valor contratado poderá ser reajustado após o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, nos termos do § 7º do art. 25 da Lei nº 14.133/2021. O reajuste será aplicado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, apurado no período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação do reajuste. O reajuste observará, obrigatoriamente, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, sem aumento das margens de lucro da CONTRATADA, conforme disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021. Caso ocorra a extinção do IPCA ou sua descontinuidade, o reajuste será feito com base em outro índice que reflita adequadamente a variação de preços para os mesmos itens e serviços, a ser acordado entre as partes, observando-se sempre a preservação do equilíbrio econômico-financeiro., conforme definido no item 10 do Termo de Referência 317 (SEI 0012381409), contados a partir da data de assinatura do contrato ou da última repactuação.”

JUSTIFICATIVA:

A inclusão do índice indicado atende ao que foi expressamente estabelecido no Termo de Referência 317, garantindo coerência entre os documentos e a segurança jurídica da contratação. Ademais, a minuta que embasa a presente alteração indica em seu item 2.1. que “O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura do contrato”, de modo que, SOMENTE considerando-se a POSSIBILIDADE de haver prorrogação do contrato, o que, segundo o item 2.2. é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, RAZÃO pela qual a cláusula de REAJUSTE inserta na minuta do evento SEI 0013618735 não incompatibiliza e nem causa prejuízo contratual, linguístico ou jurídico ao processo administrativo em tela.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente Errata visa corrigir as inconsistências verificadas e garantir que a Minuta de Contrato 0013618735 esteja plenamente alinhada às disposições estabelecidas no Termo de Referência 317 (SEI 0012381409), em conformidade com a legislação vigente.

Solicita-se que as correções apresentadas sejam inseridas no processo SEI nº 0014.008953.00176/2024-31, mediante a correção dos itens na minuta contratual para aprovação e continuidade regular dos trâmites processuais.

À consideração superior

Rio Branco - AC, 17 de dezembro de 2024.

Elaborado por:
Danielle Vanuscka B. Araújo Maia
Técnica em Licitação
Agente de Contratações
Portaria SEE Nº 2256, de 30 de agosto de 2024

Documentos I - Termo de Referência 317 (SEI nº 0012381409).
Relacionados: II - Minuta de Contrato (SEI nº 0012381410).
III - Minuta de Contrato (SEI nº 0013618735).



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE VANUSCKA BATISTA DE ARAÚJO MAIA, Professora P2**, em 17/12/2024, às 11:43, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0013688394** e o código CRC **7A6DF9AD**.

Referência: Processo nº 0014.008953.00176/2024-31

SEI nº 0013688394